

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1548/2533

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด

โจทก์

นายจารึก เนวะมาตย์

จำเลย

นายพูนสวัสดิ์ พุทธศิริ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 90

ความว่า คดีนี้จำเลยได้อ้างสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 236/2529ของศาลจังหวัดนครพนมเป็นพยาน แต่สำนวนคดีแพ่งดังกล่าวจำเลยได้ยื่นฎีกาต่อศาลจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จึงขอศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งเรียกสำนวนคดีแพ่งดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาของศาลฎีกาก่อนมีคำพิพากษาในคดีนี้ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 33,063.69 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 10 พฤษภาคม 2528) จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 110,111)

คำสั่ง

ถ้าได้ตรวจสำนวนพิจารณาเห็นสมควร จะเรียกมาภายหลัง

ถ้าได้ตรวจสำนวนพิจารณาเห็นสมควร จะเรียกมาภายหลัง

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>